

Exmo. Senhor  
Presidente da Federação de Ginástica de Portugal  
Rua Alfredo da Silva, n.º 8  
2610-016 Amadora

Registado C/ AR

| Sua referência | Sua comunicação | Nossa referência    | Data       |
|----------------|-----------------|---------------------|------------|
|                |                 | OE_SC_DFA_0049/2026 | 26/02/2026 |

**ASSUNTO:** Processo n.º 74/DFA/2026 | Denúncia Sobre a Federação de Ginástica de Portugal

Na sequência do V/ e-mail de 25 de fevereiro de 2026 em resposta ao ofício n.º OE\_SC\_DFA\_0046/2026, de 20 de fevereiro de 2026, acerca da denúncia rececionada no pretérito dia 19 de fevereiro de 2026 e no âmbito das competências do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., somos pelo presente a informar o que se passa a discorrer.

Compulsada a resposta rececionada e a documentação que lhe foi anexa, vem este Instituto aquilatar as questões de facto e de direito que ora se passam a enunciar:

**I - DO ENQUADRAMENTO:**

1. No pretérito dia 19 de fevereiro de 2025 foi rececionada a denuncia que desencadeou o presente processo de fiscalização.
2. A referida denúncia desencadeou o Processo n.º 74/DFA/2026, no âmbito do qual foi determinada a instauração de um processo de fiscalização, aprovado pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. por despacho de 19 de fevereiro de 2026.

**II – DOS FACTOS:**

3. Alega o Denunciante que a Mesa da Assembleia Geral da FGP emitiu “*Declarações de Perda de Mandato*” relativamente a vários delegados, determinando a sua substituição imediata.
4. Não obstante, tais decisões de substituição imediata dos delegados terão sido adotadas sem que a Assembleia Geral da FGP as tenha deliberado.

5. Sendo certo que o artigo 32.º, n.º 2 dos Estatutos da FGP estatui que a decisão da perda, ou não, dos mandatos deve ser deliberada em sede de Assembleia Geral.

### III – DO DIREITO:

6. *Ab initio*, estatui o artigo 32.º, n.º 2 dos Estatutos da FGP, que “[c]ompete à Assembleia Geral deliberar sobre a perda de mandato dos titulares dos órgãos federativos”.

7. Termos em que, para que se dê a eficaz perda de mandato dos titulares de órgãos federativos, é necessária a observância de dois requisitos, sendo eles: (i) a realização de uma reunião da Assembleia Geral; (iii) em que seja deliberada a perda de mandato daquele titular dos órgãos sociais.

8. A eventual violação de uma norma estatutária consubstancia o eventual incumprimento das regras legais de organização e funcionamento internos das federações desportivas, termos em que, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, na sua redação vigente, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. é competente para fiscalizar a questão em apreço.

9. A este respeito e a nível preliminar impera denotar que, nos termos da alínea a) do artigo 22.º dos Estatutos da FGP e da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 na sua redação vigente, a Assembleia Geral é um órgão federativo.

10. Sendo certo que, conforme estatuído no n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos da FGP e no n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 na sua redação vigente, as Assembleias Gerais das federações desportivas são constituídas por Delegados.

11. Termos em que os delegados são titulares de um órgão federativo.

12. Pelo que, para que se dê a perda de mandato de um Delegado, (i) tem que ser realizada uma reunião da Assembleia Geral; (iii) em que seja especificamente deliberada a sua perda de mandato.

13. Posto isto, computada a documentação anexa ao e-mail datado de 25 de fevereiro de 2026, denotou-se que a deliberação da perda de mandato dos Delegados foi efetuada pela Ata n.º 1/2026 da Mesa da Assembleia Geral.

- 14.** Tendo na sessão que originou a referida ata sido deliberada a Perda de mandato dos Delegados que ora se passam a elencar:
- a. Bruno Oliveira - Associação Desport e Cultural Marista/Clubes-AGL (4 faltas, às Assembleias Gerais n.º 182, 183, 184 e 185);
  - b. Emília Costa - CENAP - Centro Atlético Póvoa Pacense/Clubes-AGN (2 faltas, às Assembleias Gerais n.ºs 183 e 184);
  - c. Guilherme Campos - Praticantes GAM (3 faltas, às Assembleias Gerais n.ºs 182, 183 e 184);
  - d. Marta Martins - Assoc Pais e Amigos Ginástica Loulé /Clubes-AGA (3 faltas, às Assembleias Gerais n.ºs 182, 183 e 184); e
  - e. Matilde Castro - Praticantes GR (3 faltas, às Assembleias Gerais n.ºs 183, 184 e 185).
- 15.** Tais perdas de mandato fundam-se na alínea d) do n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos da FGP, a qual determina a perda de mandato dos titulares dos órgãos federativos que *"[n]ão estejam presentes nem se façam representar nos termos dos presentes estatutos em duas sessões seguidas ou quatro interpoladas da assembleia geral, durante o seu mandato"*.
- 16.** Com efeito, a serem verdadeiros os factos alegados pela FGP, o critério supracitado aplica-se à totalidade dos delegados identificados.
- 17.** Estatuindo o já analisado n.º 2 do referido artigo o processo através do qual deve ser decretada a perda de mandato de tais Delegados.
- 18.** Sucede que tal deliberação proveio da Mesa da Assembleia Geral e não da Assembleia Geral.
- 19.** Sendo estes órgãos manifesta e estruturalmente diferentes.
- 20.** Ora, tratando-se a deliberação da Assembleia Geral de um requisito necessário e obrigatório para que se dê a perda de mandato dos Delegados, as declarações de perda de mandato baseadas numa deliberação que não provenha de tal órgão são ineficazes, não podendo produzir efeitos jurídicos.

21. Termos em que, independentemente da observância da alínea d) do n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos da FGP, as declarações de perda de mandato são manifestamente ineficazes, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos.

22. Pelo que, para todos os efeitos, se consideram como estando ainda em funções os delegados que a Ata n.º 1/2026 da Mesa da Assembleia Geral visou afastar.

23. Não menos importante, alega a FGP que a perda de mandato baseada na alínea d) do n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos da federação é automática, bastando a observância da não comparência dos delegados para que a sanção tenha lugar.

24. Não obstante, tal argumentação é manifestamente inválida.

25. Ora, a interpretação dos estatutos federativos deve ser realizada de forma sistemática. Pelo que, havendo um determinado preceito nos estatutos que preveja uma determinada consequência e um outro preceito que fixe os trâmites a seguir tendo em vista a aplicação de tal consequência, não se pode entender que a consequência pode ser aplicada ignorando os trâmites para a sua adoção.

27. Pois que tal seria o mesmo que afirmar que num processo judicial o juiz não seria obrigado a seguir os requisitos formais; ou que a perda da utilidade pública desportiva podia ter lugar independentemente dos trâmites legalmente previstos para tal.

28. No caso em apreço, estabelecendo o artigo 32.º, n.º 2 dos Estatutos da FGP que a perda dos mandatos deve ser deliberada em sede de Assembleia Geral, não pode a federação entender que esta é automática, sendo os trâmites formais meramente descartáveis.

29. Com efeito, ainda que se dê como provado o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 39.º dos Estatutos da FGP, é, ainda assim, imperativo que a perda de mandato seja deliberada em sede de Assembleia Geral.

30. Termos em que o alegado pela FGP não colhe frutos.

31. Em última linha de conta, alega a federação que, mesmo que a verificarem-se irregularidades formais, os atos da perda de mandato devem subsistir nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 163.º do Código de Procedimento Administrativo.
32. Todavia, também este argumento é manifestamente inválido, pois que o artigo 163.º do Código de Procedimento Administrativo se aplica aos atos anuláveis, sendo certo que a tomada de uma deliberação por parte de um órgão que não é competente para tal configura um ato nulo.
33. Por conseguinte, atento o exposto, as declarações de perda de mandato configuram um ato nulo, termos em que não produzem efeitos jurídicos.
34. Sendo certo que, para todos os efeitos, os Delegados que a Ata n.º 1/2026 da Mesa da Assembleia Geral visou afastar ainda se quedam em funções.

Nestes termos, solicita-se que a FGP remeta cópia de uma ata da Assembleia Geral em data anterior às eleições onde a perda de mandato dos Delegados seja deliberada. **Em caso de tal figurar impossível, as eleições devem ser forçosamente adiadas**, porquanto nos cadernos eleitorais já constam os delegados substitutos.

Por fim, mais se informa que a realização de eleições em crassa violação de regras estatutárias de tamanha importância quanto as atinentes à perda de mandato configura uma irregularidade grave. Podendo tal irregularidade grave acarretar a suspensão da Utilidade Pública Desportiva da FGP, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, na sua redação vigente.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Diretivo,



Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves

